

Nr. 77 Kabinettsitzung vom 29. März 1933, 13.30 Uhr

R 43 I/1460, Bl. 152–156

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner, Schlegelberger, Bang, Krohn, Milch, Funk; MinR Wienstein; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1–2), Killy (Punkt 3–6).

Beginn: 13:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *Außerhalb der Tagesordnung: EINFUHR VON NELKEN AUS ITALIEN.*
2. *ENTWURF EINER VERORDNUNG ZUR ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER DEN VORLÄUFIGEN REICHSWIRTSCHAFTSRAT.*
- 3 a. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG REICH.*
- 3 b. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERTEILUNG VON KREDITERMÄCHTIGUNGEN.*
- 4 a. *AUFHEBUNG DES WOHNUNGSMANGELGESETZES.*
- 4 b. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER RÄUMUNGSFRISTEN.*
5. *ZULAGEN UND VERGÜTUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE TÄTIGKEIT. [...]*
6. *Außerhalb der Tagesordnung: BEITRAG ZU EINEM DENKMAL FÜR DEN VERSTORBENEN DIREKTOR DES INTERNATIONALEN ARBEITSAMTS, ALBERT THOMAS.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: EINFUHR VON NELKEN AUS ITALIEN.

Der Reichsminister des Auswärtigen wies darauf hin, daß das Verbot der Einfuhr von Nelken aus Italien die italienische Regierung stark verstimmt habe. Italien verlangt die Zulassung der Einfuhr bis zum 1. 5. 1933. Der Deutsche Botschafter in Rom¹⁾ habe gemeldet, daß die Kohlenbestellungen der italienischen Eisenbahn bei dem rheinisch-westfälischen Kohlensyndikat gefährdet seien, wenn diese Nelkenangelegenheit nicht in dem von Italien gewünschten Sinne geregelt würde. Er, der Reichsminister des Auswärtigen, habe seinerzeit²⁾ dabei mitgewirkt, daß die italienische Eisenbahn zum Bezug deutscher Kohle übergegangen sei. England sei bis dahin der Lieferant gewesen. Die Nelkenangelegenheit sei von keiner großen Bedeutung. Er bitte, dem italienischen Verlangen stattzugeben.

1) v. Hassell.

2) Als Botschafter in Rom 1922–1930.

Der *Reichskanzler* brachte zum Ausdruck, daß nicht nur rein wirtschaftliche, sondern auch politische Interessen berücksichtigt werden müßten. Er sei für die Erfüllung der italienischen Forderung.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sprach sich gleichfalls für die Gewährung des Einfuhrzugeständnisses aus. Pflanzengesundheitliche Gründe wären für die Ablehnung der italienischen Forderung maßgebend gewesen. Es bestehe die Gefahr der Einschleppung des Nelkenwicklers. Außerdem sei beabsichtigt gewesen, diese Nelkenfrage im Zusammenhang mit den italienischen Forderungen bezüglich Reisausfuhr und Frühkartoffelausfuhr nach Deutschland zu regeln. Er sei jedoch auch für die vorgeschlagene Sonderregelung hinsichtlich der Nelken mit Rücksicht darauf, daß die Angelegenheit in dem gesamten wirtschaftlichen Fragenkomplex von nebensächlicher Bedeutung sei.

Im *Reichskabinett* bestand Übereinstimmung darüber, daß die Nekleneinfuhr aus Italien bis zum 1. 5. 1933 zugelassen werden solle.

2. ENTWURF EINER VERORDNUNG ZUR ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER DEN VORLÄUFIGEN REICHSWIRTSCHAFTSRAT³⁾.

Der *Reichswirtschaftsminister* und *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* begründete den beiliegenden Entwurf⁴⁾.

Der *Reichsminister des Innern* schlug vor, in § 1 des Entwurfs hinter den Worten „von dem Reichspräsidenten“ hinzuzufügen: „auf Vorschlag der Reichsregierung“.

Der *Reichskanzler* machte den Vorschlag, in § 1 des Entwurfs hinter dem Wort „aus“ hinzuzufügen: „höchstens“.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* wies darauf hin, daß die Verordnung auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen werden müsse⁵⁾ und nicht auf Grund des Art. 48 Abs. 2 der Reichsverfassung, wie es die Vorlage vorsehe.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage mit den vorgenannten 3 Abänderungen zu⁶⁾.

3) Über Geschichte und Aufgaben des durch VO vom 4. 5. 20 (RGL., S. 858) gegründeten Vorl. RWiR s. Hauschild, Der vorläufige Reichswirtschaftsrat 1920–1926; vgl. auch: Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 138, P. 9; 147, P. 3.

4) Der von Hugenberg am 18. 3. übermittelte VOEntw. strebte eine vorläufige Regelung für den Fall an, daß die RReg. (so der RWiM in der Begründung) auf „beschleunigte Errichtung eines arbeitsfähigen Beratungsorgans Wert legt“. Im Entwurf war u. a. vorgesehen: Sofortige Aufhebung der Mitgliedschaft aller Mitglieder des Vorl. RWiR (insges. 326). 2) (§ 1) „Der vorläufige Reichswirtschaftsrat besteht aus 60 Mitgliedern, die vom Reichspräsidenten berufen werden.“ 3) Die Mitglieder werden auf 4 Jahre berufen, jedoch scheidet jedes Jahr ein Viertel der Mitglieder aus. 4) Der Vorstand des Vorl. RWiR bildet für dauernde Aufgaben ständige, für vorübergehende Aufgaben nichtständige Ausschüsse. – Hugenberg dazu in der Begründung: „Die großen wirtschafts-, sozial- und finanzpolitischen Aufgaben, vor welche die Regierung gestellt ist, lassen das Bedürfnis nach einer geregelten Unterstützung und Beratung durch wirtschaftliche Sachverständige in besonderem Maße hervortreten.“ In seiner bestehenden Form könne der Vorl. RWiR dieser Aufgabe jedoch nicht länger gerecht werden. „Bei aller Anerkennung des hohen Wertes seiner Arbeiten im einzelnen muß insgesamt doch festgestellt werden, daß seine Gutachten und Ratschläge gegenüber den vordrängenden Kräften der politischen Körperschaften sich nicht haben durchsetzen können.“ Es komme hinzu, daß seine Zusammensetzung seit der Gründung im Jahre 1920 im wesentlichen unverändert geblieben sei. Das habe zu seiner Erstarrung und zunehmenden Unfruchtbarkeit erheblich beigetragen (R 43 I/1197, Bl. 30–35).

5) D. h. es mußte die Gesetzesform gewählt werden.

6) Das Gesetz wurde vom RK am 5. 4. 33 ausgefertigt (RGL. I, S. 165). – Kurz zuvor – am 3. 4. – hatte Hugenberg an den RK die Bitte gerichtet, den beiden ausscheidenden Präsidenten des Vorl. RWiR, Leipart und v. Siemens, durch ein persönliches Schreiben Dank und Anerkennung für dem Reich geleistete langjährige Dienste auszusprechen. Hitler ließ jedoch durch Lammers am 10. 4. erwidern, „daß er von jedem Schreiben absehen möchte“ (R 43 I/1197, Bl. 54–55). – Die Bestimmungen des „Gesetzes über den vorläufigen Reichswirtschaftsrat“ gelangten nicht zur Durchführung, Mitglieder wurden nicht berufen.

Am 26. 2. 34 legte RWiM Schmitt den „Entwurf eines Gesetzes über die Aufhebung des vorläufigen Reichswirtschaftsrats“ vor, demzufolge der Vorl. RWiR mit „Ablauf des 31. März 1934 in Wegfall“ kommen sollte. In der Begründung wurde erklärt, die RReg. habe „dem Bedürfnis, den Rat besonders erfahrener Persönlichkeiten in wirtschaftspolitischen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einzuholen, [...] durch die Bestellung des Generalrats der Wirtschaft im Juli 1933 [trat nur einmal zusammen, s. Dok. Nr. 213 und 214] zu genügen gesucht.“ Damit sei „der vorläufige Reichswirtschaftsrat entbehrlich geworden“. Das Gesetz wurde von der RReg. am 8. 3. 34 im Umlaufwege angenommen (R 43 I/1197, Bl. 92–95) und vom RK am 23. 3. 34 ausgefertigt (RGL. II, S. 115).

3 a. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG IM REICH⁷⁾.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den anliegenden Entwurf⁸⁾, durch den eine Übergangsregelung für das erste Viertel des Rechnungsjahres 1933 geschaffen werden solle, bis der neue Haushaltsplan aufgestellt sei.

Zu Art. I des Entwurfs wies der Minister darauf hin, daß der durch Verordnung des Reichspräsidenten vom 30. 6. 1932⁹⁾ vorbehaltlich der Feststellung eines Reichshaushaltsplanes durch Gesetz aufgestellte Plan für 1932 die vorbehaltene Sanktion bisher nicht erfahren habe. Diese Sanktion werde nunmehr formell durch Artikel 1 des Entwurfs ausgesprochen. Der Plan stelle jetzt den Haushaltsplan für 1932 dar und liege nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 2 des Entwurfs den in der Zeit vom 1. April 1933 bis zum 30. Juni 1933 zu leistenden notwendigen Ausgaben zu Grunde¹⁰⁾.

Die bei der Erörterung des Art. 2 § 1 von Staatssekretär *Milch* gestellte Frage, ob die im § 1 d für die Wehrmacht vorgesehene Ausnahme¹¹⁾ auch für das Reichskommissariat für die Luftfahrt gelte, wird von dem Reichsminister der Finanzen bejaht.

Zu [Art. 1] § 2¹²⁾ schlug der Reichsminister der Finanzen vor, unter b) an Stelle von 39 Millionen 40 Millionen und unter c) an Stelle von 44 Millionen 45 Millionen zu setzen.

Der Vorschlag findet Einverständnis¹³⁾.

3 b. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERTEILUNG VON KREDITERMÄCHTIGUNGEN.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den Entwurf¹⁴⁾. Das Gesetz sei notwendig, um die zur Finanzierung des voraussichtlichen Fehlbetrages des Rechnungsjahres 1932¹⁵⁾ erforderlichen Mittel im Kreditwege zu beschaffen.

Von der in § 6 des Gesetzes über Schuldentilgung und Kreditermächtigung vom 12. Mai 1932¹⁶⁾ erteilten Ermächtigung sei es zweifelhaft, ob sie allgemein gelte oder als zeitlich beschränkt anzusehen sei. Zur Beseitigung dieses Zweifels spreche § 1 Abs. 2 des Entwurfs ausdrücklich aus, daß diese Ermächtigung weitergelte.

Hinsichtlich des § 3 des Entwurfs bemerkte der Reichsminister der Finanzen, daß er mit dem Reichsbankpräsidenten dahin übereingekommen sei, in den Haushaltsplan für 1933 einen Betrag von 100 Millionen RM zur Tilgung der schwebenden Schuld des Reiches einzustellen, während bisher nach § 2 des Schuldentilgungsgesetzes vom 12. Mai 1932¹⁷⁾ ein Tilgungsbetrag von 420 Millionen jährlich vorgesehen sei. Er halte es für richtiger, einen der Wahrheit entsprechenden Etat aufzustellen,

7) Zur Haushaltsentwicklung 1932 und zur Vorberatung über den Haushaltsplan 1933 s. Dok. Nr. 26, P. 2, dort auch Anm. 2.

8) Vorgelegt vom RFM mit Schreiben vom 25. 3. 33 (R 43 II/758, Bl. 29–32).

9) RGBl. II, S. 153.

10) Nach Art. 2 § 1 des Entwurfs sollten im genannten Zeitraum „die zur Aufrechterhaltung der Reichsverwaltung oder zur Erfüllung der Aufgaben und der rechtlichen Verpflichtungen des Reichs notwendigen Ausgaben“ nach Maßgabe folgender Bestimmungen geleistet werden: „a) Für die Zahl der planmäßigen Beamtenstellen und der Soldaten der Wehrmacht gelten [...] die Stellenpläne für das Rechnungsjahr 1932. [...] c) Für sächliche Ausgaben steht bis zu einem Fünftel der in dem Reichshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1932 bewilligten Beträge, aber nicht über ein Viertel derjenigen Beträge zur Verfügung, die der Voranschlag für 1933 [s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 26] vorsieht, d) Die Vorschrift unter c [...] gilt für die Wehrmacht nur insoweit, als für die Gesamtheit der sächlichen Titel Betriebsmittel nur in den dort festgesetzten Grenzen in Anspruch genommen werden dürfen.“

11) Vgl. Anm. 10.

12) Nach Art. 2 § 1 des Entwurfs sollten folgende Kreditgarantieermächtigungen des RFM weiter in Kraft bleiben: a) zur Förderung des dt. Außenhandels bis zum Höchstbetrag von 75 Mio RM; b) zur Förderung der Getreidebewegung (vgl. Dok. Nr. 22, P. 1) bis zum Höchstbetrag von 39 Mio RM; c) zur Erhaltung der dt. Seeschifffahrt bis zum Höchstbetrag von 44 Mio RM.

13) S. weiter Anm. 19.

14) Hauptbestimmung des am 25. 3. übermittelten Entwurfs: Der RFM wird ermächtigt, 850 Mio RM zur Finanzierung des im Rechnungsjahre 1932 entstandenen Fehlbetrages im Wege des Kredits zu beschaffen (R 43 II/758, Bl. 29 und 32).

15) Zur Entstehung und Höhe des Fehlbetrages 1932 s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 26.

16) § 6 dieses Gesetzes: „Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Reichshauptkasse bis zu 600 Millionen RM im Wege des Kredits flüssig zu machen.“ (RGBl. 1932 I, S. 191).

17) Vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 26.

anstatt es bei der bisher festgelegten Tilgungsquote von 420 Millionen zu belassen und einen entsprechenden Fehlbetrag im Haushalt auszuweisen.

Das *Kabinett* pflichtete dem bei.

In diesem Zusammenhang macht der *Reichskanzler* darauf aufmerksam, daß es sich empfehle, den Reichsbankpräsidenten zu allen Kabinettsitzungen einzuladen¹⁸⁾.

Die Entwürfe unter 3a) und 3b) wurden angenommen¹⁹⁾.

4 a. AUFHEBUNG DES WOHNUNGSMANGELGESETZES.

Staatssekretär *Krohn* trägt den Inhalt der anliegenden Aufzeichnung des Reichsarbeitsministeriums vom 24. März 1933²⁰⁾ vor.

Der *Reichskanzler* bemerkt zu dem Anträge, unter Vorbehalt endgültiger Beschlußfassung über die Höhe der dazu bereitzustellenden Mittel schon jetzt für die Schaffung von Wohnraum durch Teilung und Umbau von Altwohnungen, durch Stadtrandsiedlung und durch sonstige Wohnbauten vorweg mindestens 50 Millionen im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms vorzusehen, daß dies im Zusammenhang mit dem Arbeitsbeschaffungsprogramm, der Frage der Hauszinssteuer usw. erörtert werden müsse²¹⁾.

Der *Reichsminister der Finanzen* pflichtet dieser Auffassung bei. Es müsse demnächst einmal besprochen werden, was im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms geschehen solle. Es empfehle sich nicht, ein Teilgebiet vorwegzunehmen. Im übrigen trage er gegen eine Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes keine Bedenken.

Der *Reichswirtschaftsminister* pflichtet dem bei. Gerade vom Standpunkt seines Ressorts sei der Wegfall des Wohnungsmangelgesetzes ein der Förderung der Arbeitsbeschaffung dienlicher Vorgang.

Über die Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes besteht Einverständnis.

Gegenüber dem Vorschläge des *Reichsarbeitsministers*, die Regierung, am besten der *Reichskanzler* persönlich, möchte die Vertretung des Hausbesitzes zu einer maßvollen Ausübung der sich für ihn aus der Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes ergebenden Rechte ermahnen, bemerkt *Reichsminister Dr. Popitz*, daß er es für zweckmäßig halte, wenn diese Ermahnung durch den *Reichsarbeitsminister* erfolge.

Dem wird beigetreten²²⁾.

4 b. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER RÄUMUNGSFRISTEN²³⁾.

Staatssekretär *Dr. Schlegelberger* führte zur Begründung aus, die Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes²⁴⁾ habe einen weiteren Abbau des Mieterschutzes zur Folge. Nach der bestehenden

18) Lammers mit Schreiben an Schacht vom 29. 3.: Es sei der Wunsch des Kabinetts, „Sie möchten an den jeweiligen Sitzungen der Reichsregierung teilnehmen, besonders dann, wenn Angelegenheiten finanzieller und wirtschaftspolitischer Art zur Beratung gelangen“ (R 43 I/1314, Bl. 33).

19) Die beiden Gesetze wurden vom RK am 30. 6. ausgefertigt (RGL. 1933 II, S. 141 und RGL. 1933 I, S. 151). Zur Verabschiedung des endgültigen Haushaltsplanes für 1933 s. Dok. Nr. 170, P. 3.

20) S. Dok. Nr. 74.

21) Zur Erörterung dieser Fragen s. Dok. Nr. 149.

22) Über entspr. Schritte des RArbM nichts ermittelt.

23) Hauptbestimmung des am 24. 3. vom RJM und RArbM gemeinsam vorgelegten Entwurfs: Bei Aufhebung eines Mietverhältnisses müsse dem Mieter „eine den Umständen nach angemessene Räumungsfrist“ gewährt werden, es sei denn, „daß hiermit für den Vermieter unbillige Härten verbunden wären oder daß die Versagung der Frist keine unbillige Härte für den Mieter darstellt“ (R 43 II/1008, Bl. 18–20).

24) S. oben Punkt 4 a.

Regelung (§ 6 des Mieterschutzgesetzes)²⁵⁾ könne das Gericht die Vollstreckung eines Räumungsurteils davon abhängig machen, daß für den Mieter ein Ersatzwohnraum bereitgestellt werde. Diese Möglichkeit entfalle mit dem 1. April 1933. Zum Schutze des Mieters sei daher eine angemessene Räumungsfrist vorzusehen.

Der Entwurf wurde angenommen²⁶⁾.

5. ZULAGEN UND VERGÜTUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE TÄTIGKEIT. [...]²⁷⁾

6. Außerhalb der Tagesordnung: BEITRAG ZU EINEM DENKMAL FÜR DEN VERSTORBENEN DIREKTOR DES INTERNATIONALEN ARBEITSAMTS, ALBERT THOMAS²⁸⁾.

Eine Beteiligung an den Kosten des Denkmals wird abgelehnt.

²⁵⁾ RGBl. 1928 I, S. 25, 28.

²⁶⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 29. 3. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 147).

²⁷⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/459 und R 43 I/1460.

²⁸⁾ RArbM Seldte hierzu in einer Kabinettsvorlage vom 24. 3.: Albert Thomas, Mitglied der französischen sozialistischen Partei, habe das Internationale Arbeitsamt (Völkerbundseinrichtung in Genf) von 1919 bis zu seinem Tode am 7. 5. 32 geleitet. Eine Genfer „Gesellschaft der Freunde von Albert Thomas“ sei nunmehr an die Völkerbundsmitglieder mit dem Plan eines Denkmals für den Verstorbenen (Kosten 40 000–50 000 RM) herangetreten. Der dt. Kostenanteil würde etwa 1000 RM betragen. „Es muß damit gerechnet werden, daß die öffentliche Meinung in Deutschland an der Ehrung von Albert Thomas Anstoß nehmen kann, weil sie in ihm den französischen Politiker sehen wird. Der Herr Reichsminister des Äußeren ist indessen der Meinung, daß es nach Lage der Dinge für die Reichsregierung schwerlich möglich sein würde, eine finanzielle Beteiligung an den Kosten des Denkmals schlechtweg ablehnen, zumal Thomas während seiner Tätigkeit als Direktor des Internationalen Arbeitsamts, für die ja die Ehrung gedacht ist, doch im ganzen für die deutschen Interessen ein gewisses Verständnis gezeigt habe (vgl. dazu Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Marx I/II, Anm. 4 zu Dok. Nr. 321; Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 313). Einen ähnlichen Standpunkt nimmt der Herr Reichsminister der Finanzen ein. Ich möchte mich der Stellung der beiden genannten Herren Reichsminister anschließen“ (R 43 II/553, Bl. 23–24).

Zitierhinweis

Nr. 77 Kabinettsitzung vom 29. März 1933, 13.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d077>